

1500870-98.2021.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/05/2022

... Nesse sentido, destaco:

"APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Corrupção de menores. Concurso formal. Sentença condenatória. Defesa apela requerendo a absolvição do crime de corrupção de menores, por falta de provas, erro de tipo ou aplicando-se o princípio da consunção. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500870-98.2021.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500870-98.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2090372/2021 - 05º D.P. RIBEIRAO PRETO, 1702/21/919 - 05º D.P. RIBEIRAO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA

Juiz de Direito: Dr. Guacy Sibille Leite

Vistos.

Gabriel Henrique Souza de Oliveira, qualificado nos autos, está sendo processado por incurso no art. 180, caput, do Código Penal (fato 01), e nas do art. 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90 (fato 02) na forma do art. 69, caput, do Código Penal, , porque, segundo a acusação, no dia no dia 03 de abril de 2021, por volta das 00h41min, na Rua Itapicuru, nº 1353 (bairro Presidente Dutra), nesta cidade, o referido indiciado, agindo de comum acordo e unidade de propósitos com o adolescente F. C. F. J., ainda com 16 (dezesseis) anos de idade, conduzia, após ter adquirido e recebido em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) veículo VW/Gol 1000, ano 1996, cor vermelho, placas BVC-8683/RP, produto de furto ocorrido no dia 25 de março de 2021, consoante BP/PM nº 4674/2021 (fls. 18), pertencente à vítima T. C. D., e avaliado em R\$.8.080,00 (oito mil e oitenta reais), conforme auto de avaliação de p. 64. A denúncia foi recebida em 22 de abril de 2021 (p. 76), o réu foi citado (p. 80) e respondeu à acusação (p. 84).

Durante a instrução, foram inquiridas as testemunhas F. C. F. J., Haroldo Rodrigues de Almeida e Smayler Augusto Gaffo. Foi declarada a revelia do acusado porque mudou de endereço e não comunicou o juízo (p. 121).

Em memoriais finais, o Ministério Público manifestou-se pela condenação do acusado, nos termos da denúncia. Na dosimetria em relação ao crime de receptação, a pena basilar deverá ser fixada em quantum superior ao correspondente mínimo legal diante da significativa violação à objetividade jurídica tutelada, ou seja, em razão do expressivo valor do bem receptado, estimado em R\$ 8.080,00 (oito mil e oitenta reais), conforme auto de fls. 64, especificidades estas que legitimam a severidade da punição. Na terceira fase de fixação da pena, postula-se o reconhecimento do concurso material dos crimes descritos na exordial acusatória. Fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena. Inexequível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que desatendida a condição exigida pelo Código Penal em seu inciso III do artigo 44, máxime porque as sanções de natureza alternativa ao encarceramento não se afiguram socialmente recomendáveis e nem tampouco hábeis para a efetiva implementação dos desígnios preventivo e repressivo da punição.

Por sua vez, a Defesa pleiteou a absolvição do acusado, diante da fragilidade do conjunto probatório, nos termos do artigo 386, incisos III ou VII (subsidiariamente), do Código de Processo Penal. O conjunto probatório produzido contra o réu, limitado à versão contraditória dos agentes policiais manifestamente não reúne elementos de certeza que autorizem a prolação de um decreto condenatório. E a dúvida, resultado da insuficiência de provas, deve ser sempre interpretada em benefício do réu, princípio basilar da seara penal. Inegável que a imputação de corrupção do menor Fabrício, referente ao artigo 244-B, caput, do ECA (Lei n. 8.069/90) não pode prosperar. Primeiramente, porque, Fabrício é, confessadamente, o autor desta receptação e de diversos outros atos infracionais. Nesse sentido, inclusive, em audiência informa que por aproximadamente 15 vezes já cumpriu medida socioeducativa na Fundação Casa, inclusive, durante a sua oitava estava internado por ato infracional. Em verdade, pretende-se apontar que é insuficiente, para caracterização de corrupção, a simples presença do menor na prática delitiva. Alternativamente, a desclassificação para receptação culposa. Fixação da pena-base no mínimo legal, a imposição do regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade e a autoria foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (p. 1/31), boletim de ocorrência (p. 8/10), auto de exibição e apreensão (p. 11), auto de avaliação (p. 64/65), bem como pela prova oral coligida.

A testemunha F. C. F. J., indagada pela acusação, informou que o veículo Gol, cor vermelha, foi comprado na "bocada". Pagou R\$ 400,00, mais "sessenta tampa", se referindo, provavelmente, à sessenta cápsulas de cocaína. Gabriel o ajudava porque havia acabado a gasolina do carro e não sabia inserir o combustível. Negou que Gabriel estivesse na condução do veículo. Quando foram abordados o carro estava parado. Ele era o condutor do veículo.

Indagado pela defesa, relatou que conheceu Gabriel no dia dos fatos, ele foi ajudá-lo após acabar o combustível do veículo. Foi pegar o galão e a mangueira no interior do veículo, Gabriel ficou do lado de fora, momento em que foram abordados pela equipe policial.

O policial militar Haroldo Rodrigues de Almeida, indagado pela acusação, relatou que avistaram dois indivíduos, após notícia, via Copom, relatando atitude suspeita pela rua Itapicuru. O maior era o condutor e adolescente estava empurrando o carro. Inicialmente, alegaram que o carro pertencia a eles. Após consulta do emplacamento constataram que veículo era objeto de subtração. Indagados, o maior disse que havia comprado o veículo na "biqueira do Hulk", realizando o pagamento com 28 cápsulas de cocaína. Não se recorda sobre o veículo estar sem combustível. O adolescente não falou muito durante a abordagem.

A defesa não formulou pergunta.

Inquirido pelo juízo confirmou que a compra do carro foi feita na "biqueira do

Hulk". Não se lembra sobre o que o menor disse. O indivíduo maior assumiu a posse do veículo. O maior era conhecido pelo policial, inclusive, já havia abordado ele na "biqueira no Hulk".

O policial militar Smayler Augusto Gaffo, indagado pela defesa, informou que avistou o acusado e o adolescente empurrando um veículo pela via pública. Não se recorda sobre quem estava na condução do veículo ou qual deles assumiu a posse. Quando cientificados da origem ilícita do veículo, os abordados disseram que era emprestado.

A acusação não formulou perguntas.

Em relação à validade do depoimento de policiais, é importante lembrar que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

"[...] Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". (AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021) (grifei)

Tangenciando a questão atinente à presunção de legitimidade - e apenas avaliando o tema sob a perspectiva do artigo 202 do CPP -, André Estefam aduz que o "depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto" (ESTEFAM, André. Provas e procedimentos no processo penal. 2. ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, p. 55.)

Conjugando tais ponderações ao atributo do ato administrativo, Renato Marcão destaca haver presunção relativa de que policiais agem corretamente no desempenho de suas funções: "Não havendo comprovação do ânimo de incriminar o acusado, é perfeitamente válido o acréscimo oriundo da prova resultante de depoimentos prestados por agentes policiais. Há presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções" (MARCÃO, Renato. Curso de processo penal. 3. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 553).

É incontroverso nos autos que os policiais militares confirmaram a prisão em flagrante do acusado. Não bastasse isso, com ele foi encontrado na posse da res furtiva. Dessa forma, não há dúvidas sobre a responsabilidade do réu no presente caso.

Os policiais militares foram coerentes e harmônicos na descrição dos fatos, no exercício de suas funções, são os primeiros, quando não os únicos, a travarem contato pessoal com a prática delituosa e, nessa condição, a sua interpretação sobre os fatos ocorridos reveste-se de especial importância. Demais disso, em virtude da experiência no combate à criminalidade, os policiais têm o discernimento necessário para avaliar a natureza dos acontecimentos que presenciam.

Dessa forma, até prova em contrário, devem ser aceitas como verdadeiras suas alegações, vez que, como servidores públicos, possuem, no exercício de suas funções, a presunção relativa de agir de forma escorreita. Há de se ressaltar, também, que, ainda que tenha havido pequenas dissensões entre os depoimentos dos policiais, consistentes em detalhes da diligência policial, tal fato não tem o condão de desprestigiar os testemunhos prestados.

O cerne da questão foi esclarecido pelos depoimentos dos policiais e estes são uníssomos ao afirmarem que o acusado estava na posse de bem de origem ilícita e em comparsaria com adolescente. As circunstâncias concretas que envolvem a infração são aptas a demonstrar a presença do elemento subjetivo do tipo penal, pois a prova do dolo não pode ficar à mercê, única e exclusivamente, da confissão integral do agente.

Adotando-se essa política, por certo, condenar-se-ia somente por receptação culposa, tornando inócua a diferenciação do rigor das censuras propostas pelo legislador ordinário para cada modalidade do tipo penal em apreço.

Ensina Rogério Sanches Cunha que o "objeto material da receptação é produto de

crime anterior (mesmo que modificado ou alterado). Para que se configure a receptação (própria ou imprópria), é imprescindível a existência de delito precedente, figurando como objeto material a coisa produto de crime, não necessariamente contra o patrimônio" (CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal para concursos: CP. Salvador: 11 ed., rev., atual. e ampl. JusPodivm, 2018, fls. 593). Em relação à origem ilícita do bem, nenhuma dúvida há, conforme termo de declarações da vítima (p. 4), boletim de ocorrência (p. 8/10) e auto de apreensão (p. 11), que confirmam que o bem subtraído da vítima T. C. D. é o mesmo que foi encontrado na posse do réu.

Nesse quadro, não há qualquer dúvida da existência do fato e da autoria imputada ao réu. O fato de o réu ter adquirido o veículo sem nenhuma documentação, de um sujeito não identificado e de estar na sua posse é suficiente para demonstrar o crime de receptação que lhe é imputado.

Assim, não há de se cogitar o reconhecimento da receptação culposa, em razão da ciência clara da origem ilícita do bem, como demonstram as circunstâncias apuradas. Ademais, vale destacar que prevalece o entendimento de que, sendo comprovada a origem criminosa da "res" apreendida em poder do agente, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao possuidor demonstrar, de forma inequívoca, que a adquiriu legitimamente. O artigo 156 do Código de Processo Penal impõe ao réu o ônus de comprovar as alegações assentadas para afastar a autoria, sob pena de assumir o risco de corroborar com a imputação aferida na denúncia.

Conforme ensina a doutrina, "com base na primeira parte do art. 156 do CPP, cuja redação não foi alterada pela Lei nº 11.690/2008, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Diante dessa regra, discute-se qual é o ônus da prova da acusação e da defesa no processo penal. Acerca de tal questionamento, é possível apontarmos a existência de duas correntes: uma primeira (majoritária), que trabalha com uma efetiva distribuição do ônus da prova entre a acusação e a defesa no processo penal, e uma segunda, que aponta que, no processo penal, o ônus da prova é exclusivo da acusação." (Lima, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal comentado/Renato Brasileiro de Lima - 2ª ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017. p.525)

A defesa, portanto, atrai para si o ônus de provar a boa-fé ou qualquer excludente alegada em favor do réu, seja por documentos, testemunhas ou outros meios de prova admitidos em direito, sob pena de não ficar comprovado que o réu não tinha conhecimento do fato.

Dessa maneira, caso não demonstre por meio de outros elementos que não tinha conhecimento da ilicitude do fato, mediante justificativa inequívoca, transmuda-se a presunção em certeza e fica autorizada a condenação. Portanto, ante a ausência de tais provas, a condenação é de rigor.

A propósito:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROPRIEDADE NA VIA DO WRIT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. (STJ, HC 542.197/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 25/11/2019). (grifos nossos)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPÇÃO. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NESTA VIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. Precedentes. III - In casu, a sentença confirmada pelo eg. Tribunal de origem fundamentou-se não apenas no fato de o paciente ter sido

flagrado na posse do produto do crime e não ter comprovado a sua origem lícita, mas também nos depoimentos das autoridades policiais, uníssonos ao apontá-lo como autor do delito de receptação. (STJ, HC 469.025/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019). (grifos nossos)

Do mesmo modo, merece destaque:

RECEPTAÇÃO DOLOSA – Configuração. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura do conhecimento da origem ilícita do bem. Depoimentos dos policiais militares corroborados pelas demais provas dos autos. Negativa dos réus isoladas – Desclassificação para a modalidade culposa. Descabimento – Condenações mantidas. PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases nos mínimos – Reincidência. Penas duplicadas. Alteração para o coeficiente de 1/6. Proporcional – Regime inicial semiaberto. Súmula nº 269 do STJ – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, II) – Apelo provido em parte para reduzir as penas e alterar o regime prisional para o semiaberto. (TJSP, Apelação Criminal nº 1527700-08.2019.8.26.0228, Relator Gilberto Ferreira da Cruz, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 17/02/2021, Data de publicação: 17/02/2021). (grifos nossos).

Receptação – artigo 180, caput, do Código Penal. Recurso da Defesa – Pedido de absolvição – Impossibilidade – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Não há indícios de que estes tenham sido mentes ou tivessem interesse em prejudicar o acusado. Negativa do réu restou isolada. Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação. Comprovação do dolo – O crime de receptação, cometido sempre na clandestinidade, é daqueles que pode ser comprovado por indícios veementes de que o agente tem ciência da origem criminosa do bem, como no presente caso. Pena-base reduzida ao patamar mínimo legal. Concedido benefício da substituição. Mantido regime inicial aberto. Recurso parcialmente provido. (TJSP, Apelação Criminal nº 0000942-14.2017.8.26.0559, Relator Freitas Filho, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 11/02/2021, Data de publicação: 11/02/2021). “Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, o crime de receptação implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita”. (TJDF, Acórdão 1229481, 00020116720188070012, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 4/3/2020).

Ora, no caso em questão, o réu não logrou êxito em demonstrar a sua boa-fé, pois sequer comprovou a efetiva compra dos bens e, em última instância, o seu desconhecimento sobre a sua origem ilícita. Portanto, estando evidente o dolo do agente, descabida a desclassificação do delito para a modalidade culposa. Verifica-se, pois, que a prova oral produzida e os elementos coligidos se revestem de coerência, robustez e segurança e não demonstram qualquer tendência para o exagero ou o prejuízo injusto, sendo hábeis à condenação.

Por outro lado, a defesa nada trouxe aos autos que pudesse afastar o decreto condenatório.

Ademais, não se pode dizer que as provas sejam insuficientes, pois, prova suficiente é a que, reduzindo ao mínimo desejável a margem de erro, conduz à formulação de juízo de certeza possível. Significa dizer: juízo revestido de confortadora probabilidade de exatidão. (TACRIM-SP – rel. Souza Nery, Apel. N. 1.067.349-1 – Comarca de Ribeirão Preto).

Configurado o delito de receptação ora analisado em comparsaria com adolescente (p. 8/10 e 12), caracterizada, também, a corrupção de menor. Segundo a orientação da Súmula n.º 500 do Superior Tribunal de Justiça, “a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”. Portanto, basta, para configuração do crime, no ato de corromper ou facilitar a corrupção, que o agente incorra em infração penal em concurso com um adolescente, como é o caso.

Sendo assim, o grau prévio de corrupção do menor, ou seja, a sua primariedade ou reincidência, é irrelevante para a configuração do crime, vez que cada episódio delituoso em qual esteja envolvido fomenta a degradação do sujeito passivo do

crime. Aliás, essa é a leitura constitucional que deve ser feita, em atenção à eficácia normativa e à máxima efetividade dos princípios constitucionais da prioridade absoluta e do melhor interesse da criança e do adolescente, consagrados no artigo 227 da Carta Magna, assim como na Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (ONU). Nesse sentido, destaco:

"APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Corrupção de menores. Concurso formal. Sentença condenatória. Defesa apela requerendo a absolvição do crime de corrupção de menores, por falta de provas, erro de tipo ou aplicando-se o princípio da consunção. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e o abrandamento do regime prisional. Parcial razão. Materialidade e autoria indúvidas. Condenação lastreada em seguro e claro arcabouço probatório. Testemunha presencial reconheceu o réu como autor da prática delitiva. O acusado agiu conluiado com o adolescente. Delito de corrupção de menores é de natureza formal. Desnecessária prova da efetiva corrupção. Súmula 500 do STJ. Dosimetria. Basilares fixadas acima mínimo legal para o crime de roubo devidamente justificada. Atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea reconhecidas. Majoração devidamente fundamentada na terceira fase, que deve prevalecer incólume. Regime inicial deve ser abrandado para o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º "b", do Código Penal. Acusado primário. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP, Apelação nº 1500695-26.2020.8.26.0535, Relator Des. Andrade Sampaio, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 11/05/2021, Data de publicação: 11/05/2021). (grifos nossos).

ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CONTINUIDADE DELITIVA) E CORRUPÇÃO DE MENORES, EM CÚMULO MATERIAL. Recursos defensivos. CP, ART. 157, § 2º, II. Mérito não contestado. LEI Nº 8.069/90, ART. 244-B. Improcedência. Inviabilidade. Conduta típica. Delito de cunho formal, cujo bem jurídico tutelado visa a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal, prescindindo de comprovação da efetiva depravação do inimputável. Inteligência da Súmula/STJ, nº 500. DOSIMETRIA. Penas bem estabelecidas. Concurso material benéfico devidamente observado. Inteligência do CP, art. 70, parágrafo único. Regime intermediário mantido. DETRAÇÃO PENAL. inaférível em âmbito recursal. DESPROVIMENTO (TJSP, Apelação Criminal nº 1504467-79.2019.8.26.0228, Relator Des. Eduardo Abdalla, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 11/05/2021, Data de publicação: 11/05/2021). (grifos nossos).

Não obstante, entendo ser o caso de concurso formal de crimes, e não material. Isso porque não é possível aferir, a partir das provas juntadas aos autos, a existência de ações distintas e desígnios autônomos na atuação dos acusados. De outro modo, nota-se que a corrupção de menores decorreu da participação dos adolescentes nos roubos, de forma que foi praticada e consumada simultaneamente à execução do delito patrimonial. Assim, mediante única ação e no mesmo contexto, o acusado cometeu dois crimes distintos, na forma do artigo 70, "caput", do Código Penal. Destaco:

[...] 2. O crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra. Infere-se no caso que, mediante uma única ação, o paciente praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Sendo assim, de rigor o reconhecimento do concurso formal. 3. Não há que se falar em reexame de provas, uma vez que a aplicação da regra do concurso formal de crimes no presente caso amparou-se na narrativa dos fatos constantes da própria sentença, donde se extrai que a autonomia entre os crimes de roubo e de corrupção de menor e a pluralidade de desígnios - elementos configuradores do concurso material de crimes - não restaram delineadas, tendo ambos os delitos ocorridos no mesmo contexto fático. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 532029 / SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 04/02/2020, DJe 13/02/2020).

[...] VII - Na hipótese dos autos as instâncias de origem aplicaram o concurso material sem apresentar fundamento suficiente para concluir pela existência de condutas distintas e desígnios autônomos. Impõe-se o reconhecimento do

concurso formal, na forma do art. 70 do CP, sem que seja necessária a rediscussão de fatos e provas, porquanto foi reconhecido que o delito de corrupção de menores consumou-se pela mera participação do menor no crime de roubo perpetrado. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reformular a dosimetria da pena. (STJ, HC 466746 / PE, Relator Ministro FELIX FISCHER, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 11/12/2018, DJe 01/02/2019).

Dessa forma, uma vez configurada a receptação, nos termos da exordial acusatória, igualmente configura-se o crime de corrupção de menores (cf. art. 244-B, Lei n. 8.069/90), porque o acusado praticou o ilícito a eles imputado em comparsaria com menor de idade.

Superada a fase instrutória, passo à dosagem da pena.

Em relação ao delito de receptação, na primeira fase, considero as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal como desfavoráveis, em razão do elevado valor da res, avaliada em R\$ R\$ 8.080,00, conforme o auto de avaliação constante na página 64, assim como de sua natureza (veículo automotor). Dessa forma, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, permanecendo a pena no patamar fixado na fase anterior.

Na terceira fase, ausentes causas modificativas, fixo a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

No tocante ao crime de corrupção de menores, na primeira fase, considero as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal como as normais do tipo e fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, permanecendo a pena no patamar fixado na fase anterior.

Na terceira fase, ausentes causas modificativas, fixo a pena em 01 (um) ano de reclusão.

Presente o concurso formal de crimes (cf. art. 70, "caput", CP), porquanto, mediante única ação e no mesmo contexto fático, o acusado praticou dois crimes distintos. Desse modo, aplico a pena mais grave cominada, aumentada de 1/6. Dessa forma, torno definitiva a pena em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto, conforme o vaticinado pelo art. 33 do Código Penal. Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, pois se trata de agente primário (p. 33/34) e a pena cominada é inferior a quatro anos. Desse modo, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, conforme o § 2º do referido dispositivo.

D E C I D O.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da acusação para CONDENAR Gabriel Henrique Souza de Oliveira qualificado nos autos, por incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal e artigo 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90 c.c. Artigo 70, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de RECLUSÃO, em regime inicial aberto, além do pagamento de 12 (doze) DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo, com os reajustes legais.

Por inteligência do artigo 44, § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por Prestação de Serviços à Comunidade pelo prazo da pena corporal, com carga horária semanal mínima, a ser definida pelo Juízo das Execuções Criminais. Com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o sentenciado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas processuais, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil (Assistência Judiciária Gratuita, item "2", p. 85).

Deixo de estabelecer valor de reparação dos danos causados à vítima, por falta de subsídios mínimos para justificar tal arbitramento, pois verifico que a matéria não foi objeto de debates nos autos, e, estabelecer uma quantia mínima para reparação dos danos sem conceder, ao acusado, a oportunidade de produzir provas, de

influenciar a formação do convencimento do juiz, seria inadmissível agressão aos princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.
Transitada em julgado, comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e expeça-se guia de execução.
P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 20 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA